

조문 별 제·개정 이유서

◇ 행정규칙명: 국립아시아문화전당 성희롱·성폭력 예방지침

◇ 제·개정 이유

- 가. 「스토킹 방지 및 피해자보호 등에 관한 법률」(이하 “스토킹방지법”)이 시행('23.7.18.)됨에 따라 「국립아시아문화전당 성희롱·성폭력 예방지침」에 이를 통합 반영하여 직장 내 스톱킹을 예방하고자 함
- 나. 한 「문화체육관광부 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 지침」 개정사항을 반영하여 고위직 대상 별도 예방교육을 의무사항으로 변경하는 등 현행 제도의 운영상 나타난 일부 미비점을 개선·보완하고자 함.

◇ 주요내용

- 가. 제명을 「국립아시아문화전당 성희롱·성폭력·스토킹 및 2차 피해 예방 지침」으로 변경함.(제명)
- 나. 각 조문과 별표/서식의 “성희롱·성폭력”을 성희롱·성폭력·스토킹“으로 개정하여 “스토킹”사건에 대한 고충상담, 사건 조사, 고충심의위원회 운영, 재발방지 대책 수립을 추진할 근거를 마련함.(16개 조, 10개 서식)
- 다. 기관장의 책무에 사건 조사 및 심의 과정에 참여한 외부 전문가 등이 2차 피해를 주는 행위를 하였다고 판단되면 지체없이 해촉할 수 있는 근거를 신설함.(제4조)
- 라. 고충상담창구 소관 부서를 기획운영과로 지정함.(제5조)
- 마. 스톱킹 예방교육을 성희롱·성폭력 교육과 통합 실시할 근거를 마련하고 고위직 대상 별도 교육 실시를 재량에서 의무사항으로 변경함.(제6조)
- 바. 업무상 위력 등에 의한 추행 및 간음에 해당하는 경우 피해자의 명시적인 반대가 없으면 수사기관에 신고할 수 있도록 하는 근거를 명시함.(제7조의 3)
- 사. 조사 개시 및 완료 여부를 피해자와 행위자 모두에게 알려주도록 변경함.(제8조)
- 아. 피해자 보호를 위하여 기관장, 고충상담원, 업무담당자, 구성원 등의 금지행위를 명시함.(제9조)
- 자. 스톱킹피해자의 보호조치는 성희롱·성폭력 사건과 조치 내용에 차별성이 있으므로 스톱킹피해자 보호조치 조항을 신설함.(제9조의 2)

차. 위원장이 직무를 수행할 수 없는 직무대행 근거를 마련함.(제12 조)

카. 조사 중인 성희롱·성폭력·스토킹 행위가 중징계에 해당되는 사항이라고 판단되는 경우 의원면직 금지를 신설함.(제14조)

파. 재발방지대책 제출기관에 양성평등정책담당관을 추가함.(제15조)

타. 상급기관 조사요청대상을 국장급 이상으로 하고 신청인과 피신청이 속한 기관이 다른 경우 처리방법을 신설함.(제16조)